Auftrag und Verfahrensstand

Yusuf Bender verbüßt als erwachsener Gefangener eine rechtskräftige Freiheitsstrafe. Eine Untersuchungshaft oder ein Jugendvollzug liegt nicht vor. Er arbeitet seit Februar 2026 in der Verpackungsgruppe. Seine beiden Kinder Leni und Ben sind sieben und zehn Jahre alt und leben bei ihrer Mutter Nele Bender. Die Eltern sind getrennt, stimmen die Kontakte aber gemeinsam ab.

Herr Bender hat einen längeren Familienbesuch für Samstag, den 24.10.2026, und eine verlässliche Speisenauswahl beantragt. Er erläutert seine persönlichen religiösen Essensregeln und verlangt keine pauschale Behandlung aufgrund seines Namens oder einer vermuteten Gruppenzugehörigkeit. Die JVA hat zusätzliche Zeit und Samstagszugang abgelehnt; bei der Verpflegung verweist sie auf vegetarische Kost.

Bearbeitungsstand ist der 16.10.2026. Der Bescheid wurde Herrn Bender am 05.10.2026 persönlich ausgehändigt. Die anwaltliche Vollmacht für diesen Vollzugsvorgang liegt in der Kanzlei vor. Der vorhandene gerichtliche Antrag ist ein noch nicht eingereichter Parteientwurf. Die Unterlagen sollen je nach Auftrag aus Sicht des Gefangenen, der Anstalt oder des Gerichts aufbereitet werden; tatsächliche und rechtliche Gegenargumente sind getrennt festzuhalten.

Ansprechperson der Anstalt: Dr. Hanno Winter, Leiter der Vollzugsabteilung, Lindenbogen 46, 13589 Berlin. Anwaltliche Korrespondenz: Rechtsanwältin Felicitas Abendroth, Havelsteg 12, 10589 Berlin, f.abendroth@kanzlei-abendroth.example.

Der Arbeitsauftrag umfasst eine belegte Chronologie, die Abgrenzung der einzelnen Antragsgegenstände und die Prüfung des vorhandenen gerichtlichen Entwurfs. Fehlende Unterlagen sollen konkret angefordert werden. Ein Versand, eine Einreichung oder die Zusage einer Vollzugsmaßnahme ist nicht beauftragt.

Antrag an die Vollzugsanstalt

Yusuf Bender
LB-2048/26
Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen
Lindenbogen 46, 13589 Berlin

21.09.2026
Kinderbesuch am Samstag und religiös begründete Verpflegung

Sehr geehrter Herr Dr. Winter, ich beantrage für den 24.10.2026 von 10.00 bis 12.00 Uhr einen Besuch meiner Kinder Leni und Ben zusammen mit ihrer Mutter Nele Bender in einem für Kinder geeigneten Besuchsraum. Hilfsweise bitte ich um einen anderen Samstagstermin im November mit wenigstens neunzig Minuten zusammenhängender Besuchszeit. Beide Kinder möchten mir ihre Schulhefte zeigen. Die Hefte können vorab kontrolliert werden; eigenes Spielzeug oder Lebensmittel sollen nicht mitgebracht werden.

Frau Bender arbeitet montags bis freitags von 8.00 bis 16.30 Uhr. Die Kinder haben an Schultagen Unterricht und anschließend Betreuung. Der bislang angebotene Mittwochstermin um 13.00 Uhr setzt Schulbefreiungen und einen unbezahlten halben Urlaubstag voraus. Die Fahrt dauert nach Auskunft von Frau Bender etwa fünfzig Minuten je Strecke. Der letzte gemeinsame Besuch war am 12.08.2026 für sechzig Minuten. Ich beantrage keine unbeaufsichtigte Begegnung. Eine Sichtaufsicht und die üblichen Einlasskontrollen akzeptiere ich.

Außerdem beantrage ich eine verlässlich erkennbare Verpflegung ohne Schweinefleisch, Gelatine aus Schwein und Speisen mit zugesetztem Alkohol. Diese Regeln sind Teil meiner persönlichen religiösen Lebensführung. Eine vegetarische Hauptspeise nehme ich gern an, soweit auch ihre Zutaten dazu passen. Ich verlange weder eine bestimmte Marke noch täglich eine gesondert gekochte Mahlzeit. Mir genügt ein geeignetes Ersatzgericht oder eine einfache Zusammenstellung aus vorhandenen Zutaten.

Am 14.09. und 17.09.2026 konnte mir am Ausgabeschalter niemand sagen, ob Nachspeise und Soße Gelatine beziehungsweise zugesetzten Alkohol enthielten. Ich habe die betreffenden Bestandteile weggelassen und das übrige Essen gegessen. Bitte teilen Sie mit, wie ich Zutaten künftig zuverlässig erfahren kann und welche Alternative es bei einem unklaren Bestandteil gibt. Ein Gespräch mit Küche und Abteilung kann die praktische Lösung erleichtern.

Bitte entscheiden Sie über die Besuchszeit, den Samstagstermin und die einzelnen Ernährungsbestandteile gesondert. Falls der 24.10.2026 nicht möglich ist, bitte ich um konkrete Alternativtermine und um eine Erklärung, weshalb eine zusätzliche Aufsicht oder ein anderer Raum ausscheidet. Mit freundlichen Grüßen, Yusuf Bender.

Bescheid zum Vollzugsantrag

Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen
Lindenbogen 46, 13589 Berlin

LB-2048/26
02.10.2026
An Yusuf Bender

1. Entscheidung

Der Antrag auf einen zweistündigen Kinderbesuch am 24.10.2026 und auf einen längeren Samstagstermin im November wird abgelehnt. Es verbleibt bei einem begleiteten Familienbesuch von sechzig Minuten während der allgemeinen Besuchszeiten. Ein Termin am Mittwoch, dem 28.10.2026, um 13.00 Uhr kann nach Bestätigung reserviert werden.

Dem Antrag auf eine vegetarische Hauptmahlzeit wird entsprochen. Eine darüber hinausgehende individuelle Speisenkontrolle oder schriftliche Zutatenbestätigung für sämtliche Komponenten wird abgelehnt. Der Dienstplan der Küche sieht keine zusätzliche Ausgabezeit für Einzelberatungen vor.

2. Gründe

Am 24.10.2026 steht der größere Familienraum wegen einer angekündigten Wartung der Gegensprechanlage nicht zur Verfügung. Für die Samstagsbesuche sind bereits sechs Familien vorgemerkt. Eine zusätzliche zweistündige Belegung würde die für Einlass, Sichtaufsicht und Raumwechsel eingeplanten Kräfte länger binden. Der allgemeine Besuchsraum ist für wechselnde Gruppen organisiert und lässt sich nicht ohne Anpassung des Ablaufs zwei Stunden durchgehend sperren.

Bei Herrn Bender wurde am 19.02.2026 im Rahmen einer Rückkehrkontrolle ein nicht zugelassener Datenspeicher aufgefunden. Der Vorgang wurde abgeschlossen; eine Beteiligung von Frau Bender oder der Kinder ist nicht festgestellt. Gleichwohl soll der Aufsichtsstandard bei Besuchen nicht abgesenkt werden. Der Antrag lässt nicht erkennen, weshalb sich die Familie nicht auf die allgemeinen Zeiten einstellen kann. Eine Arbeitgeberbescheinigung lag bei Fertigung dieses Bescheids nicht vor.

Die vegetarische Verpflegung wird täglich angeboten. Eine getrennte Fertigung für weitere persönliche Zutatenwünsche würde nach Auskunft der Küche zusätzliche Arbeitsschritte und Dokumentation erfordern. Die Anstalt geht davon aus, dass mit der vegetarischen Hauptspeise eine zumutbare Auswahl eröffnet wird. Die beiden konkret genannten Ausgabetage konnten anhand der Ausgabeübersicht nicht abschließend nachvollzogen werden.

3. Weiterer Ablauf

Die angebotene Besuchsreservierung wird bis zum 19.10.2026 gehalten. Angaben zu einer anderen praktikablen Besuchszeit oder konkret bezeichneten Zutaten können der Abteilung vorgelegt werden. Der vorliegende Bescheid beendet die Entscheidung über den Antrag vom 21.09.2026; eine erneute Eingabe ersetzt keinen gerichtlichen Rechtsbehelf.

4. Rechtliche Grundlage der Prüfung

Die Besuchsfrage wird auf der Grundlage des Paragrafen 29 StVollzG Bln und unter Berücksichtigung des Schutzes der Familie nach Artikel 6 Absatz 1 GG geprüft. Die Verpflegungsfrage betrifft Paragraf 58 StVollzG Bln und die religiöse Lebensführung nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG. Die vorstehend beschriebenen organisatorischen Abläufe werden als für die konkrete Durchführung maßgeblich angesehen. Eine vom Antragsteller akzeptierte Ausgestaltung innerhalb der vorhandenen Abläufe kann ergänzend geprüft werden.

Dr. Hanno Winter
Leiter der Vollzugsabteilung

Vermerk über die persönliche Bekanntgabe

Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen, LB-2048/26. Bekanntgabevermerk vom 05.10.2026.

Der an Yusuf Bender gerichtete Bescheid vom 02.10.2026 über kinderbesuch am samstag und religiös begründete verpflegung wurde am 05.10.2026 um 10.35 Uhr persönlich in vollständiger Ausfertigung ausgehändigt. Die empfangende Person bestätigte die Entgegennahme auf der Stationsliste. Ein bloßes Vorlesen anstelle der Aushändigung fand nicht statt.

Die Ausfertigung umfasste Entscheidung, Gründe und den abschließenden Abschnitt zum weiteren Verfahren. Die Unterlagen wurden nicht gleichzeitig an eine Rechtsvertretung elektronisch zugestellt. Eine Kopie wurde auf Bitte der empfangenden Person am 06.10.2026 in den vorgesehenen Ausgang zur anwaltlichen Korrespondenz gegeben.

Die vorliegende Niederschrift dokumentiert die Art und den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Sie enthält keine Berechnung einer gerichtlichen Frist und keine Bestätigung eines späteren Eingangs bei Gericht. Aufgenommen durch Alma Wiesner, Stationsdienst.

Auszug aus der internen Hausordnung

Auszug aus der Hausordnung der JVA Berlin Lindenbogen, interne Fassung vom 01.07.2026. Die Besuchsorganisation wird durch die Besuchsabteilung geführt. Regeltermine finden montags, mittwochs und freitags zwischen 12.00 und 16.00 Uhr statt. Samstags werden besondere Familienbesuche nach vorheriger Abstimmung durchgeführt. Eine automatische Zusage folgt aus einer Terminanfrage nicht.

Besuchspersonen melden sich dreißig Minuten vor Beginn am Haupteingang. Mitgebrachte Unterlagen und Gegenstände werden vor Übergabe geprüft. Kinder dürfen altersgerechte Schulunterlagen vorzeigen; deren Übergabe bedarf der Zustimmung des Besuchsdienstes. Eine Abweichung vom vorgesehenen Raum oder Zeitfenster ist mit der Vollzugsabteilung abzustimmen.

Für die Gemeinschaftsverpflegung gibt es eine täglich ausgewiesene vegetarische Hauptspeise. Fragen zu Zutaten können schriftlich über die Abteilung an die Küche gerichtet werden. Bei nicht geklärten Zutaten soll der Ausgabedienst die Küche kontaktieren. Der Auszug beschreibt den internen Ablauf und enthält keine Entscheidung über den Antrag von Herrn Bender.

Bestätigung zu Arbeitszeit und Kinderbesuch

Nele Bender, Falkenwinkel 9, 14612 Falkensee, an die JVA Berlin Lindenbogen. 08.10.2026. Ich bestätige, dass unsere Kinder Leni und Ben ihren Vater gemeinsam besuchen möchten. Die Schule hat noch keine Befreiung für den angebotenen Mittwoch zugesagt. Ich arbeite bei der Buchhandlung Blattwerk von Montag bis Freitag bis 16.30 Uhr; mein Arbeitgeber hat für Oktober keine weitere unbezahlte Freistellung bestätigt.

Am Samstag, dem 24.10.2026, können wir zwischen 9.00 und 15.00 Uhr kommen. Auch der 07.11.2026 oder 14.11.2026 wäre möglich. Wegen der Einlasszeit und der Fahrt ist ein kurzer Besuch mitten in einem Schultag schwierig. Die Kinder fragen seit dem letzten Besuch, weshalb die gemeinsame Zeit so schnell vorbei war. Eine pädagogische oder medizinische Beurteilung nehme ich damit nicht vor.

Ich unterstütze die Einlasskontrollen und werde nur die angekündigten Schulhefte mitbringen. Eine Verkürzung auf neunzig Minuten wäre für uns besser als ein Ausfall. Die beiliegende Arbeitszeitinformation aus meinem Arbeitsvertrag kann ich bei Bedarf vorlegen; sie ist dieser Nachricht noch nicht beigefügt. Nele Bender.

Auskunft der Küche zu Speisebestandteilen

JVA Berlin Lindenbogen, Küchenleitung Ruth Salbei, Vermerk vom 09.10.2026. Zum Speiseplan der Woche vom 14.09.2026 wird berichtet: Die vegetarische Hauptspeise am Montag bestand aus Kartoffeln und Gemüsebratling. Die Nachspeise wurde als zugekaufter Fruchtquark ausgegeben. Die Artikelnummer ist im Lagerbuch vermerkt, die damalige Verpackung jedoch nicht mehr vorhanden.

Am Donnerstag wurde eine vegetarische Pilzsoße ausgegeben. Das Rezeptblatt führt Gemüsefond auf. Ob an diesem Tag ein anderer Fond verwendet wurde, lässt sich aus der Tagesliste nicht ablesen. Die Küche kann eine Zutatenübersicht für die derzeit verwendeten Standardprodukte erstellen; für jeden Ausgabetag wird bislang keine vollständige Zutatenkopie aufbewahrt.

Eine einfache Alternative aus Brot, Käse, Obst und Rohkost ist mit Voranmeldung möglich. Dafür müsste die Abteilung der Küche rechtzeitig mitteilen, welche Bestandteile Herr Bender meidet. Ein eigener Kochdurchgang wäre hierdurch nicht zwingend erforderlich. Eine dauerhafte organisatorische Festlegung wurde noch nicht getroffen.

Anwaltlicher Gesprächsvermerk

Telefonvermerk der Kanzlei vom 12.10.2026, Gespräch Felicitas Abendroth mit Nele Bender, 14.10 bis 14.28 Uhr. Frau Bender bestätigt ihre Nachricht vom 08.10.2026. Sie bittet darum, die Kinder nicht ohne Not zu ihren Gefühlen gegenüber dem Vollzug zu befragen. Sie könne die Fahrt an einem Samstag organisieren und akzeptiere eine Sichtaufsicht.

Frau Bender erinnert sich an ein Telefonat mit dem Besuchsdienst, in dem von einem kleineren Raum gesprochen worden sei. Einen Namen und ein Datum kann sie nicht sicher nennen. Die Kanzlei hat daraus keine Raumzusage abgeleitet. Der schriftliche Bescheid spricht nur über den größeren Familienraum und den allgemeinen Besuchsraum.

Herr Bender hat im anwaltlichen Gespräch am selben Tag erklärt, dass er Zutateninformationen und eine einfache Ersatzkomponente akzeptiert. Seine Beschwerde betrifft nach seiner Darstellung keine Pflicht zu einer bestimmten Speisezubereitung. Die aktuelle Küchenauskunft war der Kanzlei zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Abteilung bestätigt.

Antrag auf gerichtliche Entscheidung

Rechtsanwältin Felicitas Abendroth
Havelsteg 12, 10589 Berlin
f.abendroth@kanzlei-abendroth.example

An die Strafvollstreckungskammer des zuständigen Landgerichts
Gerichtsort vor Einreichung anhand des Sitzes der Vollzugsbehörde zuzuordnen

16.10.2026
In der Vollzugssache Yusuf Bender, geboren am 12.02.1989, Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen, Lindenbogen 46, 13589 Berlin, gegen die Leitung der Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen. Vollzugsaktenzeichen: LB-2048/26.

1. Anträge

Namens und in Vollmacht der antragstellenden Person wird beantragt, die Anstalt unter Aufhebung der ablehnenden Teile des Bescheids vom 02.10.2026 zu verpflichten, über einen längeren Kinderbesuch an einem der konkret angebotenen Samstagstermine und über eine verlässlich geeignete Verpflegung erneut unter Berücksichtigung der individuellen Umstände zu entscheiden.

Es wird ferner um Beiziehung der vollständigen Vorgangsakte einschließlich der internen Stellungnahmen und der im Bescheid angesprochenen Planungsunterlagen gebeten. Soweit weitere tatsächliche Aufklärung erforderlich ist, wird um einen gerichtlichen Hinweis und Gelegenheit zur Ergänzung gebeten.

2. Verfahrensstand

Der Antrag an die Anstalt datiert vom 21.09.2026. Hierüber wurde mit Bescheid vom 02.10.2026 entschieden. Die vollständige Ausfertigung wurde am 05.10.2026 persönlich ausgehändigt. Dies wird durch den Bekanntgabevermerk belegt. Der vorliegende Schriftsatz ist für eine Einreichung am 16.10.2026 vorbereitet; ein tatsächlich erfolgter gerichtlicher Eingang wird damit nicht behauptet. Beweis: Antrag, Anlage A1; Bescheid, Anlage A2; Bekanntgabevermerk, Anlage A3.

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung betrifft die abgelehnten Einzelmaßnahmen im Sinne von Paragraf 109 Absatz 1 StVollzG. Die antragstellende Person macht eine Verletzung eigener Rechte geltend. Für die örtliche Zuständigkeit ist nach Paragraf 110 StVollzG der Sitz der beteiligten Vollzugsbehörde maßgeblich.

Bei der belegten ersten schriftlichen Bekanntgabe am Montag, dem 05.10.2026, endet die Zweiwochenfrist nach Paragraf 112 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 120 Absatz 1 StVollzG und Paragraf 43 StPO grundsätzlich am Montag, dem 19.10.2026. Eine erneute Bitte an die Anstalt und deren Zwischennachricht setzen diese Frist nicht erneut in Gang. Für die fristgerechte schriftliche Antragstellung ist der Eingang beim Gericht zu sichern; eine bloße Abgabe bei der JVA-Poststelle wird nicht mit dem Gerichtseingang gleichgesetzt.

Beantragt wird eine erneute sachgerechte Entscheidung auf vollständiger Tatsachengrundlage. Eine unmittelbare Gewährung der Maßnahme wird bei noch offenen tatsächlichen Voraussetzungen nicht als spruchreif dargestellt. Maßgeblich sind die Entscheidungsformen und die Kontrolle der Ermessensausübung nach Paragraf 115 StVollzG.

3. Sachverhalt und Begründung

Der Besuchsantrag betrifft die tatsächliche Erreichbarkeit der Kinder und die Dauer ihrer Begegnung mit dem Vater. Die bloße Verweisung auf einen Mittwochmittag berücksichtigt die inzwischen vorgelegten Schul- und Arbeitsumstände nicht. Die Antragstellung zielt weder auf unbeaufsichtigten

Besuch noch auf den Wegfall von Kontrollen. Die Anstalt muss deshalb nicht zwischen vollständigem Kontrollverzicht und vollständiger Ablehnung wählen. Beleg: Anlagen A1, A2 und A5.

Die Reparatur des größeren Familienraums und die begrenzten Aufsichtskapazitäten sind nachvollziehbare Belange. Offen bleiben jedoch die Nutzung des kleineren Raums, eine Verkürzung auf neunzig Minuten und die beiden angebotenen Novembertermine. Der Datenspeichervorgang vom Februar kann bei der Sicherheitsprüfung berücksichtigt werden. Eine Verbindung dieses Vorgangs zu den Kindern oder ihrer Mutter wird im Bescheid ausdrücklich nicht festgestellt. Beleg: Anlagen A2, A4 und A8.

Die Küche beschreibt am 09.10.2026 eine Alternative aus vorhandenen Komponenten und eine mögliche Zutatenübersicht. Das steht nicht notwendig im Widerspruch zur Ablehnung eines eigenen Kochdurchgangs, beantwortet aber eine andere und engere Frage. Über genau diese weniger aufwendige Lösung ist bislang nicht erkennbar entschieden worden. Die Antragstellerseite verlangt keine garantierte Sonderküche und keine pauschale Anerkennung beliebiger Wünsche. Beleg: Anlagen A1, A2 und A6.

Für den gewünschten Besuch am 24.10.2026 ist zeitnahe Klärung erforderlich. Ob ein zusätzlicher vorläufiger gerichtlicher Antrag notwendig und tragfähig ist, hängt insbesondere davon ab, ob die Anstalt rechtzeitig einen brauchbaren Alternativtermin bestätigt. Der Entwurf enthält deshalb zunächst den Hauptsacheantrag; eine nicht geprüfte Eilentscheidung wird nicht als sicher dargestellt. Beleg: Anlagen A1, A2, A5 und A7.

Paragraf 29 Absatz 1 StVollzG Bln sieht eine Besuchsdauer von mindestens zwei Stunden im Monat und für Besuche minderjähriger Kinder zusätzlich zwei weitere Stunden vor. Die zusätzliche Dauer wurde durch das Gesetz vom 11.06.2026, GVBl. Seite 433, Artikel 1 Nummer 8, mit Wirkung vom 25.06.2026 auf zwei Stunden erweitert. Daraus folgt nicht ohne Weiteres ein Anspruch gerade auf den gewünschten Samstag. Die Entscheidung muss jedoch erkennen lassen, wie der gesetzliche Besuchsumfang im konkreten Monat tatsächlich verwirklicht wird. Die vorgelegten Unterlagen lassen dies neben dem angebotenen sechzigminütigen Termin offen.

Paragraf 58 Satz 3 StVollzG Bln verlangt, religiöse Speisevorschriften und fleischlose Ernährung zu ermöglichen. Die persönliche religiöse Begründung des Antragstellers ist dabei konkret zu berücksichtigen. Eine vegetarische Hauptspeise beantwortet die gesonderte Frage nach Gelatine und zugesetztem Alkohol nicht vollständig. Die neue Küchenauskunft beschreibt eine mögliche Lösung aus vorhandenen Komponenten. Sie ist bei der erneuten Entscheidung zu prüfen, ohne daraus eine unbegrenzte Pflicht zu jeder gewünschten Sonderzubereitung abzuleiten. Artikel 4 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 6 Absatz 1 GG sind bei der Auslegung der betreffenden Vollzugsregelungen zu berücksichtigen.

4. Noch aufzuklärende Tatsachen

Die antragstellende Person hält nicht sämtliche tatsächlichen Voraussetzungen für abschließend bewiesen. Arbeitszeitbeleg von Nele Bender fehlt noch. Nutzung des kleineren Raums und Novemberkapazitäten sind ungeklärt. Umsetzung der vorgeschlagenen Ersatzkomponente ist nicht bestätigt. Die Anstalt soll Gelegenheit erhalten, ihre konkreten Sicherheits- und Organisationsbelange anhand der vollständigen Unterlagen zu erläutern. Der Antrag auf erneute Entscheidung nimmt das Ergebnis dieser Prüfung nicht vorweg.

5. Anlagen

A1: Antrag an die JVA. A2: angegriffener Bescheid. A3: Bekanntgabevermerk. A4: interner Hausordnungsauszug. A5: Bestätigung zu Arbeitszeit und Kinderbesuch. A6: Auskunft der Küche zu Speisebestandteilen. A7: anwaltlicher Gesprächsvermerk. A8: Vollzugsplanauszug.

Rechtsanwältin Felicitas Abendroth

Datei: 10_Kontaktaufnahme.eml

Von	Nele Bender <nele.bender@postfach.example>
An	f.abendroth@kanzlei-abendroth.example
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Bitte um Unterstützung nach dem Bescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vorgang Yusuf Bender ist nach unserer Information am 05.10.2026 ein Bescheid übergeben worden. Ich möchte die familiären beziehungsweise organisatorischen Angaben ergänzen und bitte darum, zunächst die genaue Entscheidung zu lesen. Mir liegt keine gerichtliche Eingangsbestätigung vor.

Arbeitszeitbeleg von Nele Bender fehlt noch. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben Sie von mir benötigen und auf welchem sicheren Weg die Unterlagen übermittelt werden sollen. Ich möchte keine Zusage der JVA vorwegnehmen und auch keine Erinnerung als gesicherte Feststellung ausgeben.

Mit freundlichen Grüßen
Nele Bender
Falkenwinkel 9, 14612 Falkensee

Datei: 11_Auskunft_der_JVA.eml

Von	"Dr. Hanno Winter" <vollzug@jva-lindenbogen.example>
An	f.abendroth@kanzlei-abendroth.example
Datum	Thu, 08 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Hausordnung und Stand der Entscheidung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage zum Vorgang LB-2048/26 übersende ich den einschlägigen internen Hausordnungsauszug. Der Auszug beschreibt die derzeitigen organisatorischen Abläufe. Der konkrete Antrag wird durch den Bescheid entschieden; aus dem beigefügten Merkblatt folgt keine zusätzliche Einzelfallgenehmigung.

Ergänzende Unterlagen können Sie an die Vollzugsabteilung senden. Bitte kennzeichnen Sie, auf welchen Teil des Antrags sich die Angaben beziehen. Eine erneute Eingabe setzt die bestehende Entscheidung nicht außer Kraft und bestätigt keinen gerichtlichen Fristaufschub. Wir prüfen die nachgereichten Angaben und teilen mit, ob eine weitere Abstimmung erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hanno Winter
Leiter der Vollzugsabteilung
Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen

Datei: 12_Externe_Auskunft.eml

Von	Nele Bender <nele.bender@postfach.example>
An	f.abendroth@kanzlei-abendroth.example
Datum	Fri, 09 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Ergänzende schriftliche Angaben zum Vorgang

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich die inzwischen vorliegende Auskunft „Bestätigung zu Arbeitszeit und Kinderbesuch“. Bitte berücksichtigen Sie das Datum des Dokuments: Diese Angaben lagen bei Erlass des Bescheids noch nicht vollständig vor. Die Datei ist eine Kopie der erhaltenen Auskunft und keine von mir erteilte Genehmigung.

Bitte teilen Sie mir mit, wenn die zuständige Stelle noch eine konkrete Bestätigung benötigt. Für eine telefonische Rückfrage bin ich nach vorheriger Nachricht erreichbar. Ich kann die beschriebenen Termine nicht allein verbindlich für die Anstalt zusagen. Ich wäre dankbar, wenn die nächsten Schritte mit den jeweils verantwortlichen Personen abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Nele Bender
Falkenwinkel 9, 14612 Falkensee

Datei: 13_Rueckfrage.eml

Von	Rechtsanwältin Felicitas Abendroth <f.abendroth@kanzlei-abendroth.example>
An	vollzug@jva-lindenbogen.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Bitte um ergänzende Angaben und Aktenauszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich vertrete Yusuf Bender im Vorgang LB-2048/26. Bitte teilen Sie mit, ob die nachgereichten Angaben inzwischen in die Einzelprüfung aufgenommen wurden und welche konkreten Unterlagen noch fehlen. Für die weitere Bearbeitung benötige ich insbesondere folgende Punkte: Arbeitszeitbeleg von Nele Bender fehlt noch. Nutzung des kleineren Raums und Novemberkapazitäten sind ungeklärt. Umsetzung der vorgeschlagenen Ersatzkomponente ist nicht bestätigt.

Bitte übersenden Sie außerdem die im Bescheid angesprochenen internen Stellungnahmen, soweit sie für die Entscheidung herangezogen wurden und zugänglich gemacht werden können. Für geschützte Angaben Dritter genügt zunächst eine geeignete bereinigte Fassung mit Erläuterung verbleibender Auslassungen. Eine Rücknahme des Antrags oder ein Verzicht auf gerichtliche Prüfung ist mit dieser Anfrage nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwältin Felicitas Abendroth
Havelsteg 12, 10589 Berlin

Yusuf Bender Chronologie

Daten werden aus den bezeichneten Aktenstücken übernommen. Zugang, Entscheidung und spätere Ergänzung sind getrennte Ereignisse. Diese Liste berechnet keine gesetzliche Frist.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung laut Unterlage
2026-09-14	Vollzugsplan fortgeschrieben	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Tatsache aus Plan
2026-09-21	Antrag auf Besuch und Verpflegung	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Antrag gestellt
2026-10-02	Teilweise Ablehnung	03_Bescheid.pdf	Bescheiddatum
2026-10-05	Persönliche Aushändigung	04_Bekanntgabevermerk.pdf	Zugang dokumentiert
2026-10-08	Familie bietet weitere Samstage	06_Sachbeleg.pdf	Neue Angaben
2026-10-09	Küche nennt einfache Ersatzkomponente	07_Ergaenzende_Auskunft.pdf	Neue Auskunft
2026-10-12	Gespräch in der Kanzlei	08_Gespraechsvermerk.docx	Erinnerung teils ungesichert
2026-10-19	Ende der angebotenen Reservierung	03_Bescheid.pdf	Organisatorischer Termin
2026-10-24	Gewünschter Kinderbesuch	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Nicht zugesagt

Yusuf Bender Belege

Die Anlagenkennungen entsprechen dem gerichtlichen Parteientwurf. Die Zuordnung belegt keine Richtigkeit sämtlicher Aussagen eines Dokuments. Originaltexte und spätere Ergänzungen gemeinsam lesen.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Anlage	Originaldatei	Gegenstand	Beweisgrenze
A1	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Antrag und beantragte Alternativen	Wortlaut des Begehrens
A2	03_Bescheid.pdf	Entscheidung und Gründe der JVA	Behördliche Position
A3	04_Bekanntgabevermerk.pdf	Persönliche Bekanntgabe am 05.10.2026	Kein Nachweis eines Gerichtseingangs
A4	05_Hausordnung_Auszug.pdf	Interner Organisationsablauf	Keine amtliche Rechtsquelle
A5	06_Sachbeleg.pdf	Bestätigung zu Arbeitszeit und Kinderbesuch	Zeitpunkt und Verfasser beachten
A6	07_Ergaenzende_Auskunft.pdf	Auskunft der Küche zu Speisebestandteilen	Reichweite der Aussage prüfen
A7	08_Gespraechsvermerk.docx	Anwaltliches Gespräch vom 12.10.2026	Teilweise Angaben aus Erinnerung
A8	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Vollzugsplanung und nächste Schritte	Keine vorweggenommene Genehmigung

Yusuf Bender Termine

Aufgeführt sind nur zukünftige Organisations- und Wunschtermine aus den Unterlagen. Die letzte Spalte zählt Kalendertage ab dem Bearbeitungsstand. Sie ist keine Berechnung von Rechtsbehelfsfristen.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Datum	Anlass und Quelle	Status laut Unterlage	Kalendertage ab Stand
2026-10-19	Ende der angebotenen Reservierung; 03_Bescheid.pdf	Organisatorischer Termin	3
2026-10-24	Gewünschter Kinderbesuch; 02_Antrag_an_die_JVA.docx	Nicht zugesagt	8

Datei: 15_Nachricht_zum_Sachstand.eml

Von	"Dr. Hanno Winter" <vollzug@jva-lindenbogen.example>
An	f.abendroth@kanzlei-abendroth.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Zwischennachricht zur ergänzenden Prüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die weiteren Angaben zum Vorgang LB-2048/26 sind eingegangen. Sie wurden an die beteiligten Dienste weitergeleitet. Die angefragte vollständige Abstimmung ist noch nicht abgeschlossen. Wir planen eine telefonische Rückmeldung am 20.10.2026; dies ist kein zugesagter Durchführungstermin für die beantragte Maßnahme.

Der Bescheid bleibt vorerst bestehen. Eine neue Sachentscheidung liegt dieser Nachricht nicht bei. Aus der angekündigten Rückmeldung folgt keine Zusage, dass die beantragten Schritte genehmigt werden. Soweit Sie eine zeitliche Dringlichkeit geltend machen, bitten wir um konkrete Benennung des betreffenden Termins und einer noch möglichen Alternative.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hanno Winter
Justizvollzugsanstalt Berlin Lindenbogen

Auszug aus dem Vollzugsplan

Auszug aus der Fortschreibung des Vollzugsplans vom 14.09.2026 für Yusuf Bender, LB-2048/26. Herr Bender nimmt seine Arbeit regelmäßig wahr. Die Familie soll als stabiler Bezug in die weitere Vollzugsplanung einbezogen werden. Zwei gemeinsame Besuche beider Kinder sind seit Jahresbeginn dokumentiert; weitere Kontakte erfolgten telefonisch.

Im Februar wurde ein nicht zugelassener Datenspeicher aufgefunden. Der Vorgang wurde mit der Abteilung besprochen. Seitdem sind keine weiteren vergleichbaren Feststellungen vermerkt. Der Plan ordnet daraus keine automatische Besuchssperre ab und enthält keine Einzelentscheidung über Dauer oder Zeitpunkt von Kinderbesuchen.

Zur Verpflegung enthält die Fortschreibung den Hinweis, dass Herr Bender eine vegetarische Hauptspeise akzeptiert und Fragen zu einzelnen Zutaten schriftlich klären möchte. Eine Rückmeldung der Küche war beim Planungsgespräch noch offen. Die nächste Planbesprechung ist für den 16.11.2026 vorgesehen.